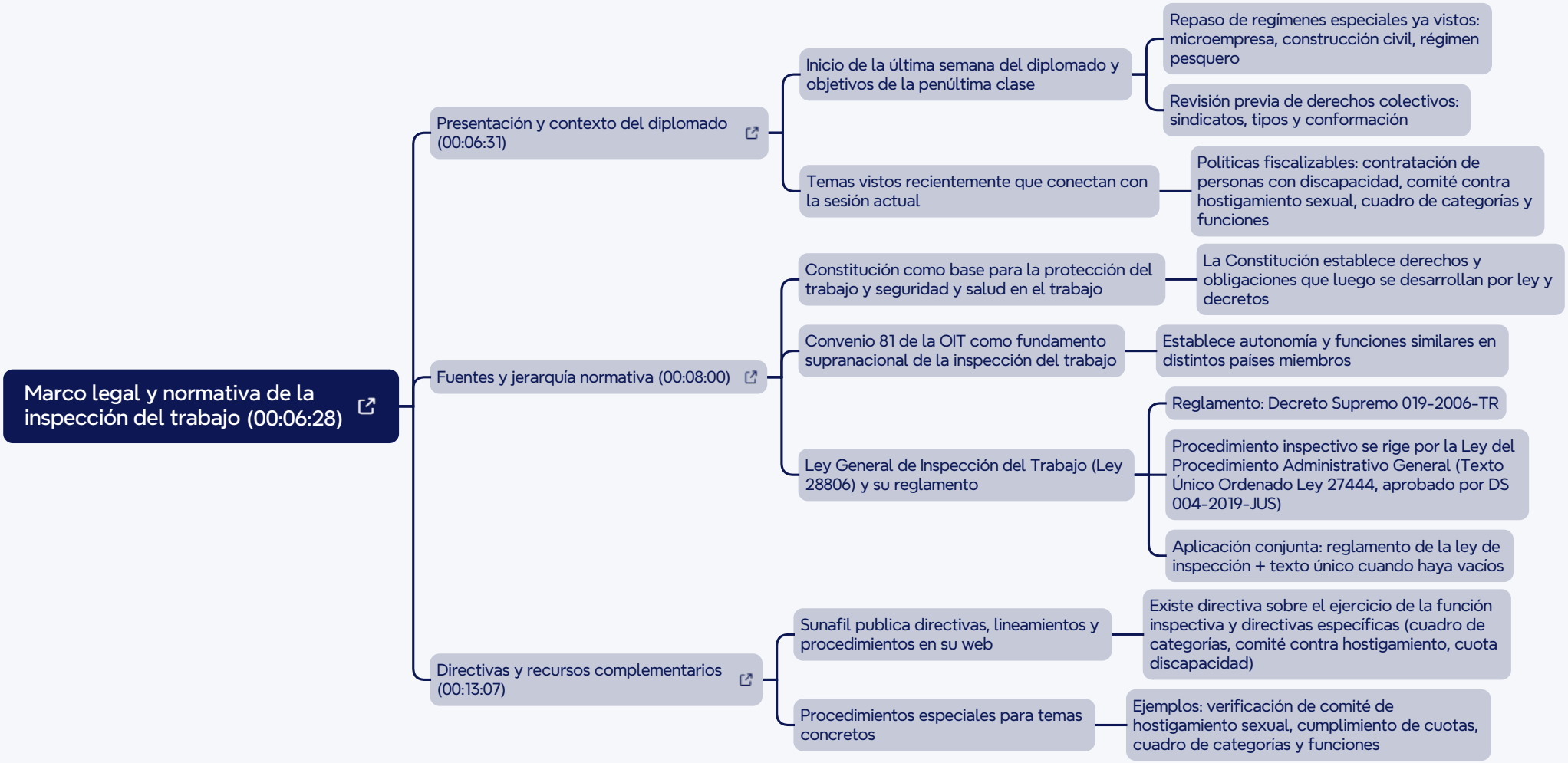
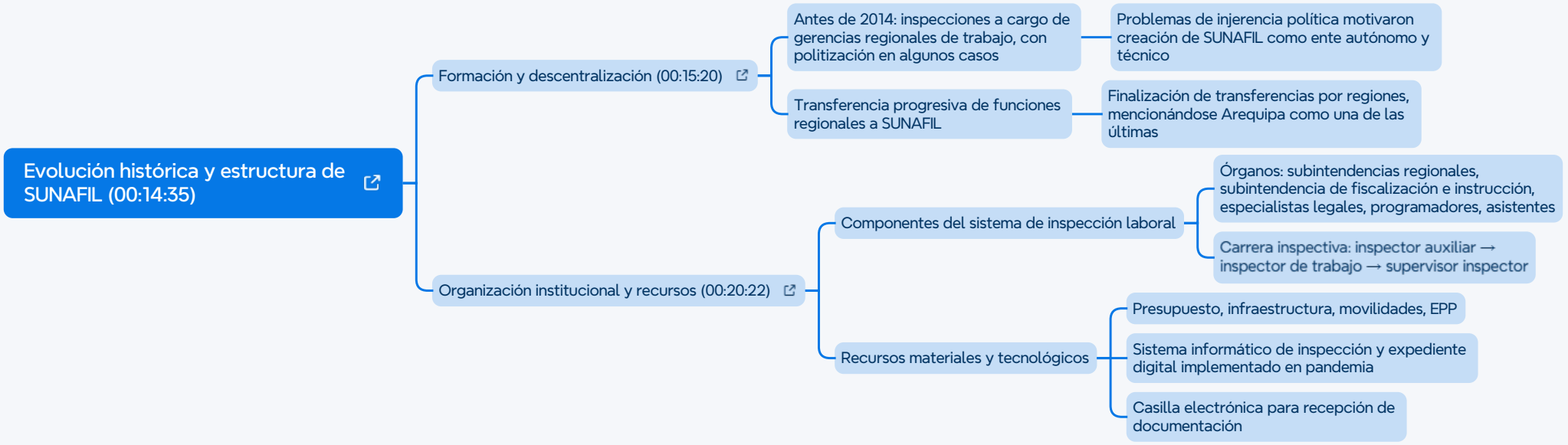
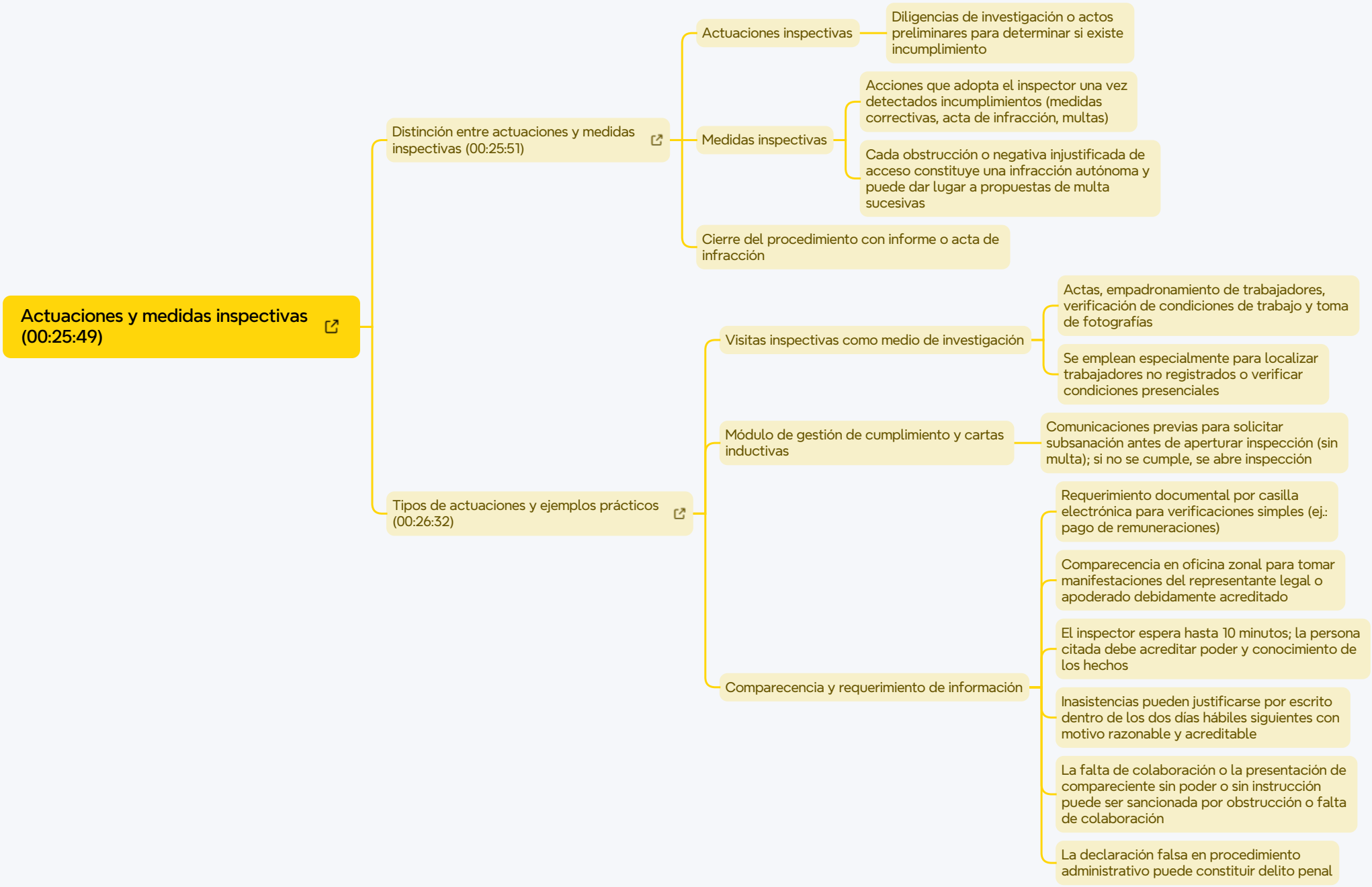

CLASE 25: SISTEMA DE INSPECCIONES Y SUNAFIL - 1RA PARTE
Marco legal y normativa de la inspección del trabajo (00:06:28)
20
Evolución histórica y estructura de SUNAFIL (00:14:35)
13
Naturaleza, principios y finalidad de la inspección del trabajo (00:23:49)
26
Actuaciones y medidas inspectivas (00:25:49)
20
Ámbito de actuación y límites (00:43:02)
12
Cierre de la sesión y continuidad (02:17:10)
9
Comparecencia y estrategia probatoria (02:04:45)
17
Actuación práctica del inspector: criterios y estrategias (02:00:03)
17
Facultades operativas del inspector (00:49:10)
19

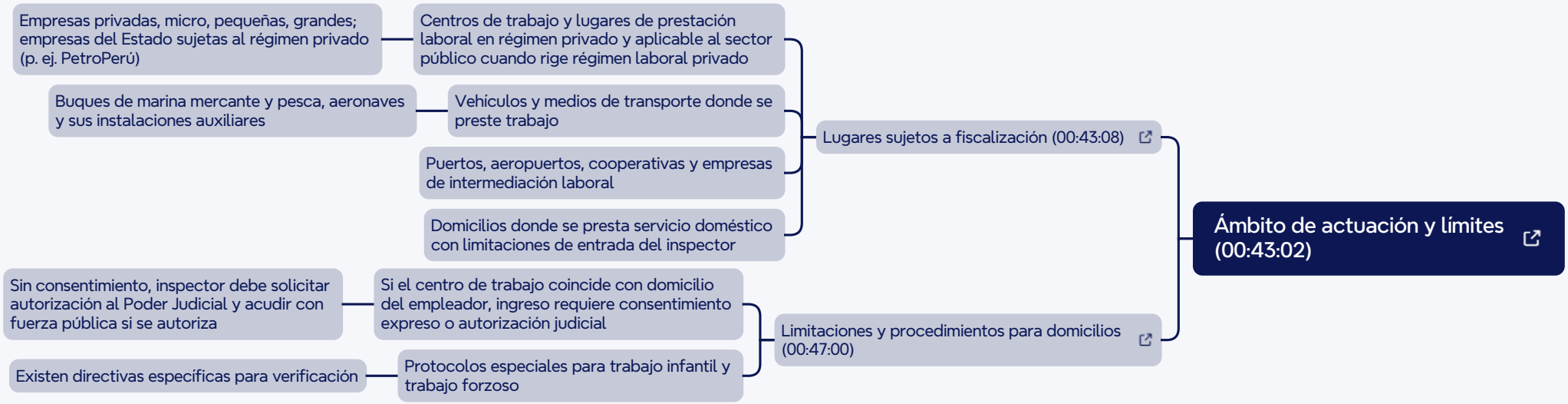

Marco legal y normativa de la inspección del trabajo (00:06:28)
Presentación y contexto del diplomado (00:06:31)
Inicio de la última semana del diplomado y objetivos de la penúltima clase
Repaso de regímenes especiales ya vistos: microempresa, construcción civil, régimen pesquero
Revisión previa de derechos colectivos: sindicatos, tipos y conformación
Temas vistos recientemente que conectan con la sesión actual
Políticas fiscalizables: contratación de personas con discapacidad, comité contra hostigamiento sexual, cuadro de categorías y funciones
Fuentes y jerarquía normativa (00:08:00)
Constitución como base para la protección del trabajo y seguridad y salud en el trabajo
La Constitución establece derechos y obligaciones que luego se desarrollan por ley y decretos
Convenio 81 de la OIT como fundamento supranacional de la inspección del trabajo
Establece autonomía y funciones similares en distintos países miembros
Ley General de Inspección del Trabajo (Ley 28806) y su reglamento
Reglamento: Decreto Supremo 019-2006-TR
Procedimiento inspectivo se rige por la Ley del Procedimiento Administrativo General (Texto Único Ordenado Ley 27444, aprobado por DS 004-2019-JUS)
Aplicación conjunta: reglamento de la ley de inspección + texto único cuando haya vacíos
Directivas y recursos complementarios (00:13:07)
Sunafil publica directivas, lineamientos y procedimientos en su web
Existe directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva y directivas específicas (cuadro de categorías, comité contra hostigamiento, cuota discapacidad)
Procedimientos especiales para temas concretos
Ejemplos: verificación de comité de hostigamiento sexual, cumplimiento de cuotas, cuadro de categorías y funciones

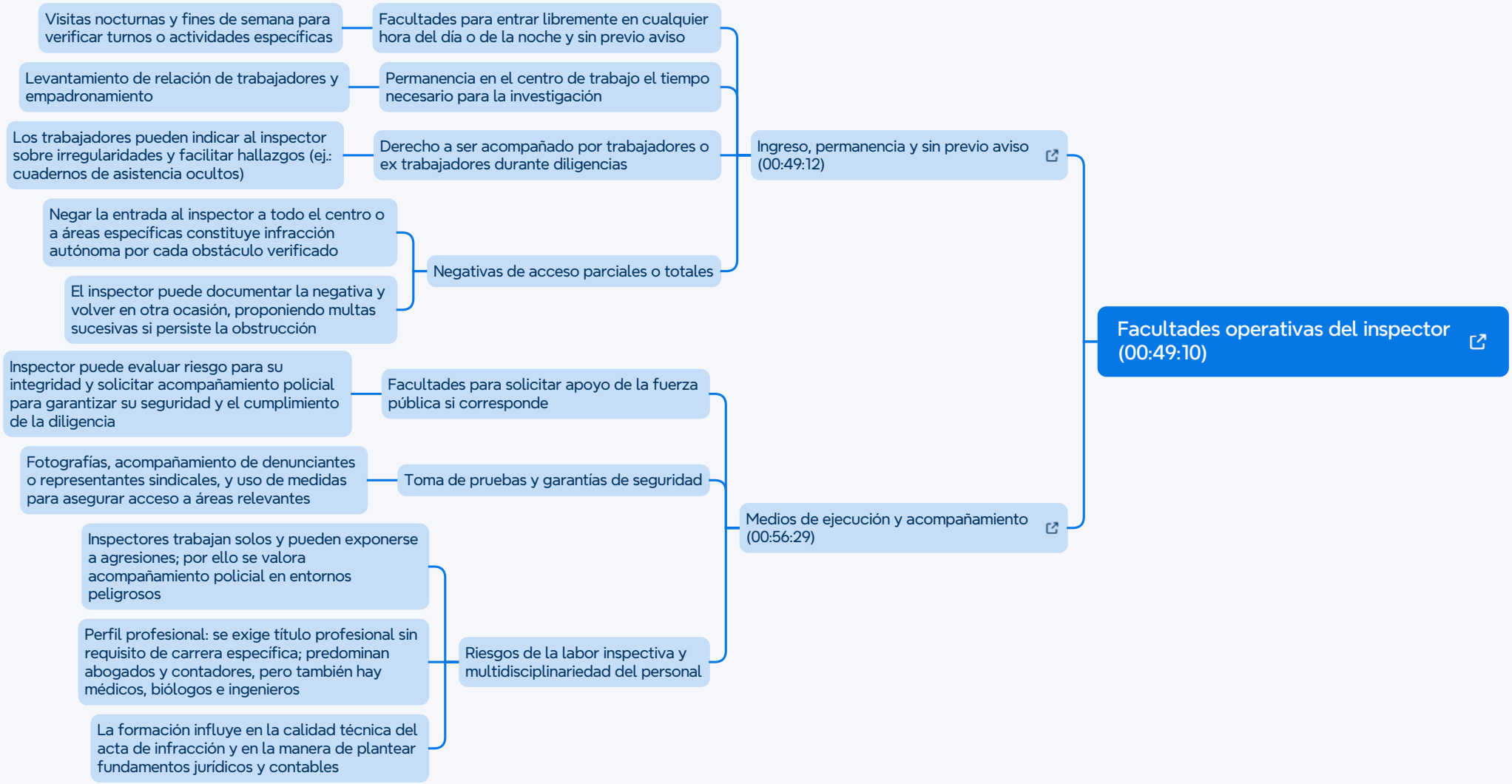

Evolución histórica y estructura de SUNAFIL (00:14:35)
Formación y descentralización (00:15:20)
Antes de 2014: inspecciones a cargo de gerencias regionales de trabajo, con politización en algunos casos
Problemas de injerencia política motivaron creación de SUNAFIL como ente autónomo y técnico
Transferencia progresiva de funciones regionales a SUNAFIL
Finalización de transferencias por regiones, mencionándose Arequipa como una de las últimas
Organización institucional y recursos (00:20:22)
Componentes del sistema de inspección laboral
Órganos: subintendencias regionales, subintendencia de fiscalización e instrucción, especialistas legales, programadores, asistentes
Carrera inspectiva: inspector auxiliar → inspector de trabajo → supervisor inspector
Recursos materiales y tecnológicos
Presupuesto, infraestructura, movilidades, EPP
Sistema informático de inspección y expediente digital implementado en pandemia
Casilla electrónica para recepción de documentación

Naturaleza, principios y finalidad de la inspección del trabajo (00:23:49)

- Naturaleza y carácter público (00:23:55)
  - La inspección del trabajo es un servicio público de carácter permanente
    - Actúa de oficio y no admite desistimiento de denuncias por parte del denunciante
    - Obligación de verificar incumplimientos aun si las partes arreglan extraoficialmente
- Principios que rigen la función inspectiva (00:27:30)
  - Legalidad
    - Actuaciones del inspector deben estar respaldadas por norma y procedimiento
  - Primacía de la realidad
    - Prevalece la realidad fáctica sobre documentos formales; permite desnaturalizar contratos o relaciones laborales
    - Ejemplos: identificar locadores que operan como trabajadores; equipos de protección no homologados pese a documentos
  - Imparcialidad, objetividad y equidad
    - Inspector no es abogado del denunciante ni del empleador; debe ofrecer igual trato a las partes
  - Autonomía técnica y funcional
    - Inspector puede tomar decisiones técnicas justificadas legalmente, pero siempre dentro de la legalidad
  - Confidencialidad
    - Protección de identidad en denuncias con reserva; el inspector no revela origen de la denuncia
  - Otros principios: lealtad, probidad, sigilo profesional, celeridad, publicidad dentro de límites de confidencialidad
- Finalidades de la inspección (00:37:59)
  - Vigilancia y exigencia del cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo
    - Incluye normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales
  - Orientación y asistencia técnica
    - Órdenes de asistencia para orientar empleadores sin aplicar sanciones
    - Charlas y capacitaciones gratuitas por Intendencias regionales
  - Conciliación administrativa (implementación pendiente en SUNAFIL)
    - Actualmente está en gerencias regionales; tiene limitaciones por principio de irrenunciabilidad de derechos
    - Ejemplo: acuerdos para pagar beneficios en plazos no son válidos frente a exigencia legal de pago en 48 horas tras cese


Actuaciones y medidas inspectivas (00:25:49)
Distinción entre actuaciones y medidas inspectivas (00:25:51)
Actuaciones inspectivas
Diligencias de investigación o actos preliminares para determinar si existe incumplimiento
Medidas inspectivas
Acciones que adopta el inspector una vez detectados incumplimientos (medidas correctivas, acta de infracción, multas)
Cada obstrucción o negativa injustificada de acceso constituye una infracción autónoma y puede dar lugar a propuestas de multa sucesivas
Cierre del procedimiento con informe o acta de infracción
Tipos de actuaciones y ejemplos prácticos (00:26:32)
Visitas inspectivas como medio de investigación
Actas, empadronamiento de trabajadores, verificación de condiciones de trabajo y toma de fotografías
Se emplean especialmente para localizar trabajadores no registrados o verificar condiciones presenciales
Módulo de gestión de cumplimiento y cartas inductivas
Comunicaciones previas para solicitar subsanación antes de aperturar inspección (sin multa); si no se cumple, se abre inspección
Comparecencia y requerimiento de información
Requerimiento documental por casilla electrónica para verificaciones simples (ej.: pago de remuneraciones)
Comparecencia en oficina zonal para tomar manifestaciones del representante legal o apoderado debidamente acreditado
El inspector espera hasta 10 minutos; la persona citada debe acreditar poder y conocimiento de los hechos
Inasistencias pueden justificarse por escrito dentro de los dos días hábiles siguientes con motivo razonable y acreditable
La falta de colaboración o la presentación de compareciente sin poder o sin instrucción puede ser sancionada por obstrucción o falta de colaboración
La declaración falsa en procedimiento administrativo puede constituir delito penal


Ámbito de actuación y límites (00:43:02)
Lugares sujetos a fiscalización (00:43:08)
Centros de trabajo y lugares de prestación laboral en régimen privado y aplicable al sector público cuando rige régimen laboral privado
Empresas privadas, micro, pequeñas, grandes; empresas del Estado sujetas al régimen privado (p. ej. PetroPerú)
Vehículos y medios de transporte donde se preste trabajo
Buques de marina mercante y pesca, aeronaves y sus instalaciones auxiliares
Puertos, aeropuertos, cooperativas y empresas de intermediación laboral
Domicilios donde se presta servicio doméstico con limitaciones de entrada del inspector
Limitaciones y procedimientos para domicilios (00:47:00)
Si el centro de trabajo coincide con domicilio del empleador, ingreso requiere consentimiento expreso o autorización judicial
Sin consentimiento, inspector debe solicitar autorización al Poder Judicial y acudir con fuerza pública si se autoriza
Protocolos especiales para trabajo infantil y trabajo forzoso
Existen directivas específicas para verificación

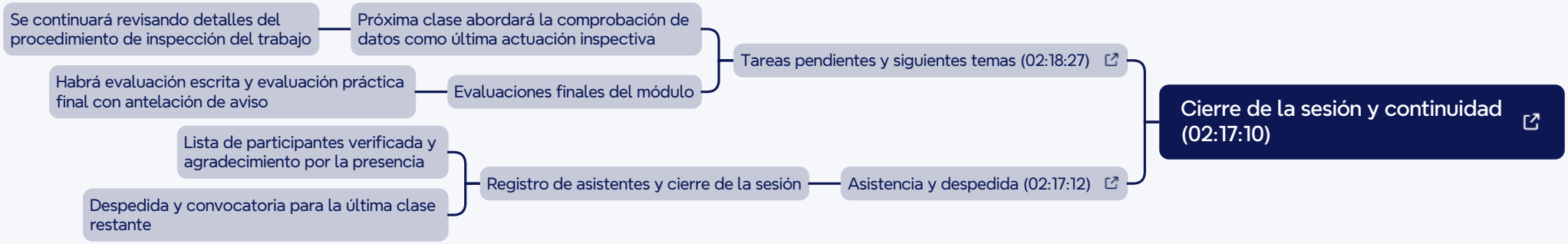

Facultades operativas del inspector (00:49:10)
Ingreso, permanencia y sin previo aviso (00:49:12)
Facultades para entrar libremente en cualquier hora del día o de la noche y sin previo aviso
Visitas nocturnas y fines de semana para verificar turnos o actividades específicas
Permanencia en el centro de trabajo el tiempo necesario para la investigación
Levantamiento de relación de trabajadores y empadronamiento
Derecho a ser acompañado por trabajadores o ex trabajadores durante diligencias
Los trabajadores pueden indicar al inspector sobre irregularidades y facilitar hallazgos (ej.: cuadernos de asistencia ocultos)
Negativas de acceso parciales o totales
Negar la entrada al inspector a todo el centro o a áreas específicas constituye infracción autónoma por cada obstáculo verificado
El inspector puede documentar la negativa y volver en otra ocasión, proponiendo multas sucesivas si persiste la obstrucción
Medios de ejecución y acompañamiento (00:56:29)
Facultades para solicitar apoyo de la fuerza pública si corresponde
Inspector puede evaluar riesgo para su integridad y solicitar acompañamiento policial para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la diligencia
Toma de pruebas y garantías de seguridad
Fotografías, acompañamiento de denunciantes o representantes sindicales, y uso de medidas para asegurar acceso a áreas relevantes
Riesgos de la labor inspectiva y multidisciplinariedad del personal
Inspectores trabajan solos y pueden exponerse a agresiones; por ello se valora acompañamiento policial en entornos peligrosos
Perfil profesional: se exige título profesional sin requisito de carrera específica; predominan abogados y contadores, pero también hay médicos, biólogos e ingenieros
La formación influye en la calidad técnica del acta de infracción y en la manera de plantear fundamentos jurídicos y contables

Actuación práctica del inspector: criterios y estrategias (02:00:03)

- Tiempo de espera y conducta frente al sujeto inspeccionado (02:00:06)
  - Plazo razonable de espera
    - Inspector puede esperar hasta 10 minutos en el centro de trabajo o en la comparecencia; demoras injustificadas constituyen falta de colaboración
  - Estrategia frente a negativas de ingreso
    - Si se impide el ingreso, el inspector deja constancia, propone multa y puede regresar; cada negativa verificada es una infracción autónoma
    - El inspector valora volver en distintos momentos y acumular infracciones por repeticiones
- Seguridad del inspector y necesidad de apoyo (02:01:20)
  - Evaluación de riesgo y acompañamiento policial
    - Inspector decide si requiere apoyo de la Policía Nacional para garantizar su integridad física y el ingreso al centro de trabajo
    - La Policía, como entidad pública, tiene deber de colaboración para apoyar las diligencias
  - Riesgos reales en las visitas
    - Casos de agresiones a inspectores muestran la exposición a violencia; esta circunstancia condiciona el uso de acompañamiento y precauciones
- Acceso a áreas específicas y toma de pruebas (02:03:41)
  - Derecho de ingreso a zonas relevantes del centro de trabajo
    - Negar el acceso a áreas específicas donde la verificación es pertinente constituye infracción aun cuando el inspector haya entrado al centro
  - Medios probatorios en sitio
    - Toma de fotografías, empadronamiento y acompañamiento de trabajadores, ex trabajadores o representantes sindicales para obtener evidencias de primacía de la realidad

Comparecencia y estrategia probatoria (02:04:45)

- Comparecencia: requisitos, plazos y consecuencias (02:04:45)
  - Requerimiento y finalidad
    - Comparecencia se cita para recibir manifestaciones del representante legal o apoderado sobre hechos relevantes para la investigación
  - Requisitos del compareciente
    - Debe acreditarse poder con vigencia o carta poder y conocer los pormenores de la denuncia; persona sin poder o sin instrucción puede invalidar la diligencia y ser sancionada
  - Plazos y justificaciones
    - Inspector espera hasta 10 minutos; la ausencia puede justificarse por escrito dentro de los dos días hábiles siguientes con motivo razonable y acreditable
    - La justificación es evaluada por el inspector y, si no convence, puede proponerse sanción por falta de colaboración
  - Valor probatorio y riesgos penales
    - Las manifestaciones sirven como prueba; la declaración falsa en procedimiento administrativo puede ser delito penal
- Enfoque probatorio y administrado frente a sanción (02:14:08)
  - Procedimiento previo a la sanción y posibilidad de defensa
    - La propuesta de multa del inspector constituye una etapa previa al procedimiento sancionador, en el que el administrado puede presentar descargos y pruebas
  - Posibilidades de impugnación y reducción de multas
    - El administrado puede rebatir el acta de infracción o acreditar cumplimiento; en procedimiento sancionador existen mecanismos que pueden reducir la multa hasta en un 90% por cumplimiento o atenuantes
  - Calidad técnica del acta y recurso del administrado
    - La diversidad profesional de inspectores afecta la precisión técnica del acta; el administrado puede alegar imprecisiones para rebajar o anular la sanción


Cierre de la sesión y continuidad (02:17:10)
Tareas pendientes y siguientes temas (02:18:27)
Próxima clase abordará la comprobación de datos como última actuación inspectiva
Se continuará revisando detalles del procedimiento de inspección del trabajo
Evaluaciones finales del módulo
Habrá evaluación escrita y evaluación práctica final con antelación de aviso
Asistencia y despedida (02:17:12)
Registro de asistentes y cierre de la sesión
Lista de participantes verificada y agradecimiento por la presencia
Despedida y convocatoria para la última clase restante